

0014542-75.2022.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... pela prática do crime de tráfico de entorpecente, Proc. Nº 000660.07.2018.8.26.0311, daquela Comarca. Inicialmente, em 03 de abril de 2018, a acusada foi beneficiada com prisão domiciliar, ocasião em que foi colocada em liberdade, declarando residir na Comarca de São José do Rio Preto. Contudo, em razão de pedido de reconsideração efetuado pelo Ministério Público daquela Comarca, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1506361-16.2019.8.26.0576 - 2019/002026

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2242717/2019 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 4360202 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2242717 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2242717 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2242717 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2242717 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

WILSON DA SILVA SANTOS e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 299, caput, do CP e art. 304 c/c o art. 299, caput, ambos do CP

Aos 06 de junho de 2022, às 16:15h, 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, de forma virtual (nos termos do Provimento CSM nº 2520/19 e Comunicado CG nº 284/20), através do aplicativo Teams, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, as quais ratificam a concordância na realização do presente ato por meio do referido aplicativo. Antes de iniciada a audiência foi dada oportunidade para que a defesa fizesse entrevista pessoal com o acusado. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. DOSMAR SANDRO VALERI. Presente o acusado WILSON DA SILVA SANTOS, acompanhado de Defensor público Dr. MARCELO MARTINIANO DE OLIVEIRA. Ausente a corré Ivete da Silva, suspensa no artigo 366 do CPP, tendo sido determinada a antecipação de provas em relação a mesma (fls.222/223). Presente a testemunha comum Gustavo de Souza Diniz. A seguir foi

colhido o depoimento da testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi feita as alegações finais de forma oral, gravada através do aplicativo teams. Dada a palavra ao Dr. Defensor do acusado, pelo mesmo foi feita as alegações finais de forma oral, gravada através do aplicativo teams. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. . WILDSOON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal e IVETE DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 304, c/c o artigo 299, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 20 de dezembro de 2018, em horário não esclarecido, nesta cidade e Comarca, o acusado Wildson da Silva Santos inseriu em documento particular declaração falsa, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Apurou-se, ainda, no dia 03 de janeiro de 2019, no Fórum da Comarca de Junqueirópolis/SP, Ivete da Silva fez uso de documento particular ideologicamente falsificado. Conforme apurado, a acusada Ivete da Silva foi presa em flagrante delito no dia 18/03/2018, na Penitenciária de Junqueirópolis, situada na Estrada Vicinal Alcides Cãnola, Km 2, na cidade de Junqueirópolis-SP, quando trazia consigo droga para fornecer aos detentos ali recolhidos, sendo que foi denunciada pela prática do crime de tráfico de entorpecente, Proc. Nº 000660.07.2018.8.26.0311, daquela Comarca. Inicialmente, em 03 de abril de 2018, a acusada foi beneficiada com prisão domiciliar, ocasião em que foi colocada em liberdade, declarando residir na Comarca de São José do Rio Preto. Contudo, em razão de pedido de reconsideração efetuado pelo Ministério Público daquela Comarca, o Juízo decretou a prisão preventiva de Ivete da Silva, expedindo-se o competente mandado de prisão, em 10 de abril de 2018. A acusada Ivete, através de seu advogado, requereu na mencionada ação penal a concessão de liberdade provisória ou restabelecimento da prisão domiciliar, ocasião em que o Ministério Público requereu que esta comprovasse documentalmente endereço fixo. Para atender a exigência do Ministério Público, Ivete procurou o filho Wildson, que também reside em São José do Rio Preto, e pediu para que ele fizesse uma declaração falsa atestando que ela residia na companhia do filho, fato que não correspondia à verdade. Wildson, em 20 de dezembro de 2018, firmou a declaração de fls.33, atestando que a genitora Ivete da Silva, passou viver na companhia dele, na rua Sandra Lúlio Fiorotto, nº 347, Parque Lealdade, em São José do Rio Preto, desde abril de 2018. De posse da referida declaração, e ciente da falsidade, Ivete entregou-a ao advogado para juntar no processo, sendo que este, que em 03 de janeiro de 2019, juntou-a no processo 0000660.07.2018.8.26.0311, visando atender à exigência do Promotor de Justiça. Contudo, o pedido foi indeferido, sendo que se apurou naquele processo, que o acusado Wildson, em 04 de outubro de 2018, em diligências visando localizar o paradeiro de Ivete da Silva, já havia declarado ao policial civil, que sua genitora não residia consigo, e desconhecia o paradeiro dela, motivo pelo qual não foi cumprido o mandado de prisão. Assim, Wildson fez declaração ideologicamente falsa afirmando que a genitora residia consigo desde abril de 2018, fato que não era verdadeiro, e, Ivete, ciente desta falsidade, usou o documento particular no processo que tramita na Comarca de Junqueirópolis/SP, para tentar conseguir a liberdade provisória ou prisão domiciliar. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 164/165. O réu Wildson da Silva Santos foi citado às fls. 209, apresentando resposta à acusação às fls. 213, a qual foi apreciada às fls. 222/223. A acusada Ivete da Silva foi citada por edital às fls. 206 e, como não foi localizada e nem tampouco constituiu advogado nos autos, o processo e o curso do prazo prescricional permanecem suspensos quanto a esta ré, nos termos do art. 366, caput, do Código Penal. Também foi determinada a antecipação de provas em relação a Ivete (fls. 222/223). As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 84/89, 109/116, 185/195 e 198/205). Nesta audiência foi ouvida a testemunha e o réu interrogado. Em debates orais o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a absolvição por falta de provas. É o relatório. DECIDO. A presente sentença apreciará apenas a conduta do réu Wildson. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo endereço fornecido pela ré quando da obtenção de sua

liberdade provisória nos autos nº 000660.07.2018.8.26.0311 (fls.11), pela declaração de endereço fornecida pela ré na solicitação de liberdade provisória ou prisão domiciliar (fls. 29), pela declaração e comprovantes de endereço fornecidos pelo réu (fls. 33/35), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Gustavo Souza Diniz, investigador de polícia, aos 04/10/2018 informou ao delegado que os policiais estavam cientes acerca do conteúdo do Mandado de Recaptura, da Vara Única da Comarca de Junqueirópolis/SP, em desfavor de Ivete da Silva, e haviam iniciado investigações a fim de dar fiel cumprimento à referida determinação. Diligenciaram então até o endereço indicado no referido mandado, qual seja, Rua Sandra Lúlio Fiorott (antiga 26), 236, Loteamento Residencial Lealdade, nesta cidade. Tal local se trata de uma residência, sendo que na ocasião foram atendidos pelo morador Wildson da Silva Santos. Este informou que Ivete da Silva é sua mãe e a última vez que soube de seu paradeiro ela estava presa em Mirandópolis/SP. Perguntado, disse não saber informar o paradeiro da genitora. Por fim, informou que efetuaram pesquisas nos sistemas policiais disponíveis, não tendo sido encontrado nenhum endereço relacionado com Ivete da Silva nesta cidade. Em declarações posteriores, o investigador corroborou a informação prestada anteriormente acerca da diligência relativa ao endereço da acusada, na rua Sandra Lúlio Fiorott, 326, Lealdade desta cidade, quando, em conversa com o morador Wildson da Silva Santos, ele disse que Ivete é sua genitora, mas que a última notícia dela é que ela estava presa em Mirandópolis. Wildson não franqueou a entrada do policial na sua residência (fls. 17/18 e 65). Em juízo, a testemunha comum Gustavo Souza Diniz disse que chegou ordem de serviço para dar cumprimento à recaptura da corré Ivete. No local apontado era a residência de Wildson. O corréu disse que ela não residia no local e não tinha contato com ela desde que tinha fugido. Na fase policial, o réu Wildson da Silva Santos, também chamado de Wilson da Silva Santos, disse que sua mãe forneceu o seu endereço (do filho) quando ela foi presa na cidade de Junqueirópolis/SP. Todavia, quando foi concedida a prisão domiciliar para Ivete, os policiais foram até o endereço fornecido por ela, o qual se tratava da cidade de São José do Rio Preto/SP, onde o acusado tem residência, mas a mãe do acusado não se encontrava naquele local. Acredita que foi instaurado o procedimento, pois acreditaram que o endereço não existia e, na verdade, existe, uma vez que se trata do local em que o acusado reside. Por fim, quando ela ficou sabendo através do seu Advogado que o juiz teria revogado sua liberdade, Ivete não retornou para a casa do acusado e ficou foragida, uma vez que poderia ser presa. Não sabe o atual endereço de sua mãe. O acusado consignou que várias documentações suas estão com os dados divergentes dos verdadeiros (fls. 147). Em juízo, o réu Wildson da Silva Santos, disse que Em cima da narrativa do policial, atendeu o policial, entrou em casa. Deixou que eles olhassem a casa. Perguntou da mãe e disse que não teve mais contato com ela. A mãe não estava morando há alguns dias, mas antes morava sim. Ela estava cumprindo prisão domiciliar. Passou o endereço e dados, nada de falso. Ivete sempre morou com ele. Ela saiu de casa e nunca mais voltou. A polícia forjou droga e foi preso. Os policiais estavam de marcação com o depoente e sua mãe. Seu nome é Wildson. Possui irmão chamado Wilson. A declaração apresentada no processo foi dada pelo advogado da sua mãe assinar. Ela ficou foragida, mas sempre morou com o réu. Não constam declarações da ré Ivete da Silva na fase policial. Ficou comprovado que o réu Wildson fez declaração ideologicamente falsa afirmando que a genitora residia consigo

desde abril de 2018, fato que não era verdadeiro. A corré Ivete foi presa e requereu a concessão da liberdade provisória. O membro do Ministério Público requereu que esta comprovasse documentalmente endereço fixo. Para atender a exigência do Ministério Público, o corréu Wildson, em 20 de dezembro de 2018, firmou a declaração de fls.33, atestando que a genitora Ivete da Silva, passou viver na companhia dele, na rua Sandra Lúlio Fiorotto, nº 347, Parque Lealdade, em São José do Rio Preto, desde abril de 2018. Contudo, o corréu Wildson, em 04 de outubro de 2018, em diligências visando localizar o paradeiro de Ivete da Silva, já havia declarado ao policial civil (no inquérito que ela constava como autora do delito de tráfico), que sua genitora não residia consigo, e desconhecia o paradeiro

dela, motivo pelo qual não foi cumprido o mandado de prisão (FLS.16/17).E juízo, o corréu Wildson disse que Ivete sempre morou com ele e, depois que foi presa, ficou foragida. Contudo, a ré Ivete foi presa em outra cidade, distante desta comarca cerca de 250km. Depois que requereu sua liberdade provisória, apresentou o endereço de São José do Rio Preto. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu Wildson. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 299, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstâncias verificadas nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui duas condenações definitivas, com fatos e trânsitos em julgado posteriores, ambas pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1501982-66.2018 - fls. 194/195 e proc. nº 1501084-36.2020 - fls. 194 c.c fls. 247/248), aplico a pena-base acima do mínimo legal, 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Tendo em vista que o réu é reincidente pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (proc. nº 12665-42.2018 - fls. 193), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário- mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento e diminuição da pena. Não havendo outras circunstâncias a serem avaliadas, torno definitiva a pena acima aplicada. Diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já mencionadas, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelo mesmo motivo, torna-se inviável o sursis. Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu WILDSON DA SILVA SANTOS, como incurso no artigo 299, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo réu foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Cristiane De Souza Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.